

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת מאיר כהן

פ/25/1531

הצעת חוק זכאות לאבחון לקויות למידה לילדים ממשפחות מעוטות יכולת, התשפ"ג–2023

1. מטרת החוק מטרתו של חוק זה לקבוע את זכאותם של ילדים ממשפחות מעוטות יכולת לאבחון לקויות למידה, במטרה להעניק להם הזדמנות שווה להצלחה במערכת החינוך.

2. הגדרות בחוק זה –

"אבחון פסיכו-דידקטי" – אבחון שניתן על ידי פסיכולוג חינוכי או על ידי מחזיק בתעודה מתאימה לעריכת אבחון פסיכו-דידקטי, שניתנה על ידי מוסד לימודים המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה;

"אבחון מוכר" – כהגדרתו בחוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, התשס"ח–2008¹, לרבות אבחון פסיכו-דידקטי.

"הורה" – כהגדרתו בחוק לימוד חובה.

"חוק לימוד חובה" – חוק לימוד חובה, התש"ט–1949²;

"ילד זכאי" – ילד ממשפחה מעוטת יכולת הזכאי לאבחון מוכר בהתאם לאמות מידה שנקבעו לפי סעיף 3;

לקות למידה" – כהגדרתה בחוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, התשס"ח–2008³;

"מאבחן מוכר" – כהגדרתו בחוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, התשס"ח–2008⁴;

"מוסד חינוך" – כל אחד מאלה:

(1) מוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה;

¹ ס"ח התשס"ח, עמ' 434.

² ס"ח התש"ט, עמ' 287.

³ ס"ח התשס"ח, עמ' 434.

⁴ ס"ח התשס"ח, עמ' 434.

(2) בית ספר מקצועי כהגדרתו בחוק החניכות, התשי"ג-1953⁵;

"השר" – שר החינוך.

- הליך איתור וזכאות 3. (א) מנהל מוסד חינוך יפעל לאיתור ילדים זכאים אשר קיימת סבירות שהם לאבחון בעלי לקות למידה בהתאם להליך איתור שייקבע על ידי השר.
- (ב) מנהל מוסד חינוך יפנה ילד זכאי שאותר לפי סעיף קטן (א) לאבחון בידי מאבחן מוכר, ובלבד שניתנה לכך הסכמת הוריו.
- (ג) אבחון מוכר יינתן לילד זכאי ללא תשלום, ותוצאות האבחון יועברו על ידי המאבחן המוכר להורי הילד, ובכפוף להסכמתם, גם למוסד החינוך.
- (ד) השר, בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים, יקבע הוראות לעניין זכאות של ילד ממשפחה מעוטת יכולת לאבחון מוכר לפי חוק זה בהתאם לאמות מידה כלכליות, חברתיות, סביבתיות ואחרות.
- ביצוע ותקנות 4. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

דבר הסבר

בכל שכבת גיל במערכת החינוך ישנם כ-40,000 ילדים החיים בעוני. בין 10%-ל-15% מילדים אלו זקוקים לאבחונים בשל קשיי למידה מהם הם סובלים. עקב מצוקה כלכלית ובשל עלותם הגבוהה של האבחונים, המגיעה לאלפי שקלים, נאלצים הורים רבים לוותר על ביצוע אבחון לקויות למידה. התוצאה היא שאלפי ילדים בכל שכבת גיל לא זוכים להזדמנות חינוכית שווה, רק עקב מצבם הכלכלי הקשה של הוריהם.

מוצע לעגן בחוק את השתתפות המדינה במימון אבחונים עבור ילדים החיים בעוני, לאחר איתורם, באמצעות מוסד החינוך שבו הם לומדים ובהתאם לצורכיהם.

הצעת חוק זו הוכנה בהתאם להמלצות דוח הוועדה למלחמה בעוני בישראל, בראשות מר אלי אלאוף, שפורסם ביום כ"ה בסיוון התשע"ד (23 ביוני 2014).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יואב בן צור (פ/3077/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת רון כץ (פ/74/25), על ידי חבר הכנסת יואב בן צור (פ/289/25) ועל ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (פ/1397/25).

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס (פ/1569/24) ועל ידי חבר הכנסת אימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/3708/24).

הצעת החוק זהה לפ/1397/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)

⁵ ס"ח התשי"ג, עמ' 108.